

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059779-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE CAMPOS

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIÃO COMO IMPETRANTE. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO REFERENTE ÀS FOLGAS INDENIZADAS DO CONTRACHEQUE DO CONTRIBUINTE INCLUINDO RUBRICAS "DOBRA" E "DOBRA AIRLOCK". O TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO CONDENA A RESTITUIR O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EXCLUSIVAMENTE SOBRE A VERBA "FOLGAS INDENIZADAS". SEGURANÇA E LIMINAR CONCEDIDAS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA**, tornando definitiva a liminar, para determinar que o cumprimento da sentença nos autos principais se limite à parcela e rubrica "folga indenizada". Dada a natureza do remédio, sem custas, nem honorários. Intimem-se com urgência. Publique-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5059779-83.2024.4.02.5101

510014436807 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059779-83.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela UNIÃO - FAZENDA NACIONAL em face da decisão proferida pelo Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Campos, nos autos do processo originário de Nº 5006224-82.2023.4.02.5103, referentes à folgas indenizadas, que determinou que a Fazenda apresentasse cálculo inserindo verbas/rubricas do contracheque do contribuinte não abrangidas pela decisão transitada em julgado.

A decisão (**Evento 3**) indeferiu a liminar.

É o breve relatório.

VOTO

No caso dos autos, foi proferida a decisão do Evento 3, que indeferiu a liminar requerida pela impetrante:

"Trata-se de cumprimento de sentença em que o contador judicial solicitou esclarecimentos quanto aos parâmetros a utilizar em relação a quais rubricas considerar nos cálculos (evento 38).

Importa destacar que o fato de, no contracheque do trabalhador, constar com nomeação diversa da rubrica "folgas indenizadas", não afasta o teor da verba (verba de cunho indenizatório). Portanto, em qualquer verba paga na pretensão de indenizar os dias de folga abdicados, independente da sua nomenclatura, o recolhimento do tributo deve ser afastado.

Cabe destacar que a verba de cunho indenizatório se justifica devido ao empregado ficar, inteiramente, à disposição do empregador, abdicando de seu descanso para praticar atividades inerentes ao seu ofício laborativo.

A nomenclatura "folgas não gozadas" é um gênero no qual se incluem outras denominações de períodos de folgas indenizadas.

Especificamente em relação aos valores pagos a título de "**DOBRA**" e "**DOBRA AIRLOCK**", tratam-se, em verdade, de verbas indenizatórias pagas aos momentos em que o trabalhador abdica de seu tempo de folga/férias para continuar laborando.

Portanto, inegável o caráter indenizatório das verbas acima destacadas, posto que tais verbas não foram pagas pelo labor do empregado, mas sim a título de recompensa/indenização pelo tempo o qual se isolaram em quarentena.

Ressalte-se que a própria União no evento 19 junta no Anexo2 (evento 19, DOC2) tabela contendo os valores com as retificações pertinentes.

Diante desse cenário, intime-se a parte autora para que traga aos autos as DIRPF's a partir do exercício 2019 (ano-calendário 2018). Prazo: 10 dias.

Após, determino nova remessa para a Contadoria Judicial para que utilize nos cálculos as rubricas **Folgas indenizadas, bem como "DOBRA" e "DOBRA AIRLOCK"**.

Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para manifestação pelo prazo de 10 dias."

Requeru liminarmente a suspensão do processo, até que esta Relatoria decida o que entende por "folgas indenizadas" e por fim que seja concedida a segurança, anulando-se a decisão combatida.

É o breve relatório.

Observando-se os autos principais, nota-se que a Fazenda Nacional sequer recorreu da sentença, que agora alega ser nula.

Pelo contrário, já se está na fase de cumprimento de sentença, sem que a Fazenda Nacional tenha movido qualquer esforço para impugnar a sentença de mérito, seja pela via dos embargos de declaração, seja pela via do recurso inominado.

Não pode agora pretender uma "suspensão" não prevista em lei, ou ainda, uma manifestação da instância recursal, quando recurso algum foi interposto.

Não há, portanto, periculum in mora algum, no cumprimento de uma sentença, com a qual, a Fazenda Nacional aquiesceu.

De igual modo, não há fumus boni juris algum, que justifique uma suspensão do processo fora dos casos previstos no Código de Processo Civil.

Assim sendo, indefiro a liminar requerida.

Notifique-se a autoridade impetrada, para prestar informações, querendo.

Após, ao MPF.

Por fim, à conclusão para voto."

Com efeito, o pedido formulado exordialmente resume-se à rubrica "folgas indenizadas:

DOS PEDIDOS:

- a) A citação do Réu para responder, querendo;
- b) A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor relativas a folgas indenizadas e condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, no período de cinco anos contados do ajuizamento, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC.

A sentença, posteriormente, igualmente tratou exclusivamente da mesma rubrica:

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, resolvendo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para:

a) **declarar** a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que tange à incidência do imposto de renda de pessoa física incidente sobre as folgas indenizadas; e

b) **condenar** a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, observadas a prescrição quinquenal e a compensação de eventuais valores que tenham sido adimplidos na via administrativa. O montante em questão será corrigido pela Taxa SELIC, conforme prevê o Enunciado 35 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, desde a data de cada pagamento indevido, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

Está pacificado na jurisprudência que as folgas indenizadas do trabalhador embarcado possuem natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda. (TNU - PEDILEF 50280056720164047200)

Contudo, percebe-se que embora a coisa julgada do processo originário tenha abrangido exclusivamente a menção a "folgas indenizadas", em sede de cumprimento de sentença, outras rubricas - sobre as quais não houve regular instrução, contraditório ou mesmo discussão de mérito a respeito de sua natureza - foram incluídas nos cálculos que tem por objetivo determinar o valor a ser restituído à parte Autora.

A discussão sobre a eventual natureza indenizatória de tais rubricas não cabe nestes autos, dado que o objeto da demanda - conforme acima destacado - foi delimitado às "folgas indenizadas", o que é confirmado pelo dispositivo de sentença, ao determinar a restituição à parte autora dos "valores recolhidos indevidamente **a esse título**".

Para os efeitos deste processo, levando-se em conta o que transitou em julgado com a sentença, devem ser desconsideradas todas as verbas com nomenclatura diferente de "folgas indenizadas".

Ressalte-se que nem o Autor, nem a Fazenda Nacional interpuseram recursos seja para integrar, seja para reformar a sentença.

Portanto, não deve prevalecer o entendimento exposto pela decisão impugnada (**Evento 40** do cumprimento de sentença), ensejadora do presente *mandamus*, posto que o título judicial refere-se exclusivamente à "folgas indenizadas", e não qualquer outra verba referida nos contracheques acostados aos autos

A própria inicial não discrimina sobre a existência de qualquer outra rubrica de natureza indenizatória, o que as exclui dos limites da demanda originária.

Logo, assiste razão à impetrante Fazenda Nacional, havendo decisão em cumprimento de sentença que extrapola a coisa julgada e seus limites.

Por outro lado, há direito líquido e certo a que não se execute qualquer valor a título diverso de "folgas indenizadas", para restituir imposto de renda retido na fonte sobre tal rubrica.

Pelo mesmo motivo, defiro a liminar, como requerida, havendo *fumus boni juris*, consubstanciado no desrespeito à coisa julgada, bem como, *periculum in mora*, pelo fato do risco de restituição indevida de tributo extrapolando os limites da decisão que formalizou a coisa julgada.

Ressalto por fim que, entendendo-se não haver coisa julgada quanto a rubricas estipendiais diferentes de "folgas indenizadas", nada impede que a parte autora ajuíze nova ação para pleitear repetição de indébito sobre tais pagamentos se assim entender cabível.

O que não cabe nos autos principais, no caso, é estender os limites da coisa julgada para rubricas não mencionadas e analisadas no processo.

Pelo exposto, Voto por **CONCEDER A SEGURANÇA**, tornando definitiva a liminar, para determinar que o cumprimento da sentença nos autos principais se limite à parcela e rubrica "folga indenizada". Dada a natureza do remédio, sem custas, nem honorários. Intimem-se com urgência. Publique-se. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa.